

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9150/2539

นาย สุเทพ เลิศมณีทวีทรัพย์ โดยนายส
รายุธ เลิศมณี ทวี ทรัพย์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาย วิโรจน์ แซ่ตั้งหรือภัทร ถาวร วงศ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 419, มาตรา 467

ป.วิ.พ. มาตรา 142

สัญญาซื้อขายระบุว่า ซื้อขายที่ดินเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ราคาไร่ละ 4,300 บาท แสดงว่าคู่สัญญาเจตนาถือเอาเนื้อที่ดินเป็นสาระสำคัญ เป็นการซื้อขายโดยกำหนดจำนวนเนื้อที่ดินไม่ใช่เป็นการซื้อขายเหมาที่ดินกันทั้งแปลง โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบที่ดินน้อยกว่าที่ตกลงซื้อขายกัน เป็นเรื่องฟ้องให้คืนเงินฐานลามมิควรได้ มิใช่ฟ้องให้รับผิดชอบเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวน จึงต้องนำอายุความเรื่องลามมิควรได้มาใช้บังคับ ซึ่งเมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นเป็นประเด็นว่าคดีไม่ขาดอายุความเพราะเป็นการฟ้องเรียกเงินคืนฐานลามมิควรได้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความลามมิควรได้ จึงไม่เป็นการนอกเหนือคำฟ้องและคำฟ้องอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 11 หน้า 196 สารบบเล่ม 44 เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา จากจำเลย โจทก์ชำระราคาให้จำเลยครบถ้วน และจำเลยโอนทางทะเบียนสิทธิในที่ดินให้แก่โจทก์กับนางเจ็กเลี้ยง เลิศมณีทวีทรัพย์ ภริยาโจทก์แล้วต่อมาปรากฏว่าที่ดินขาดจำนวน 26 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา คิดเป็นเงิน 1,134,340 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การซื้อขายที่ดินตามฟ้องเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด โจทก์เข้าทำประโยชน์จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการโต้แย้งสิทธิ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ฟ้องเรียกเงิน 1,134,340 บาท คืน เงินจำนวนดังกล่าวเกินไปจากสัญญา กรณีไม่ใช่เรื่องลาภมิควรได้ที่ได้ทรัพย์มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้แต่เป็นเรื่องซื้อขายในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายในการส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบกพร่องหรือล่าช้าจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 มีอายุความฟ้องร้อง 1 ปี เมื่อส่งมอบที่ดินกันวันที่ 7 มิถุนายน 2533 นับถึงวันฟ้องเกิน 1 ปี คดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลับว่า ให้จำเลยชำระเงิน 1,133,802.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ถึงแก่กรรม นายสรายุทธเลิศมณีทวี
ทรัพย์ บุตรของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยขายที่ดินตามหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 11 หน้า 196สารบบเล่ม 44 หมู่ที่ 7 ตำบลลาด
หญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ 3 งาน 48
ตารางวาให้โจทก์เป็นเงิน 2,838,000 บาท ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย
จ.1จำเลยส่งมอบที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ และโจทก์ได้ชำระราคาแล้วต่อมาเดือน
เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอเปลี่ยนหลักฐานทางทะเบียนที่ดินที่ซื้อขายจาก น.ส.3
เป็น น.ส.3 ก. และนำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่ดินได้เนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน1
ตารางวา โจทก์จึงรู้ว่าเนื้อที่ดินขาดจำนวนไปเนื้อที่ 26 ไร่1 งาน 47 ตารางวา เป็น
เงิน 1,133,802.50 บาท โจทก์จึงฟ้องคดีนี้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากจำเลย
พิเคราะห์แล้วที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยได้ส่งมอบที่ดินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
นั้น เห็นว่า สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 ระบุว่าเป็นการซื้อขายที่ดินตาม น.ส.3
ทะเบียนเล่ม 11 หน้า 196 สารบบเล่ม 44เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ในราคาไร่ละ 4,300 บาทเป็นเงิน 2,838,000 บาท ย่อมแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามี
เจตนาถือเอาเนื้อที่ดินเป็นสาระสำคัญ เป็นการซื้อขายโดยกำหนดจำนวนเนื้อที่ดิน
ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเหมาที่ดินกันทั้งแปลง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินนั้นแล้ว
เนื้อที่ดินขาดไป 26 ไร่ 1 งาน47 ตารางวา ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยส่งมอบที่ดินไม่
ครบถ้วนตามสัญญา

ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบเพื่อการที่ทรัพย์ขาด
ตกบกพร่องหรือล้าจำนวน โจทก์รับมอบที่ดินเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2533 โจทก์ฟ้อง
คดีนี้วันที่ 2 กรกฎาคม2535 เกิน 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 467 นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดิน

บางส่วนจำนวน 1,133,802.50 บาท คืบโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบที่ดินน้อยกว่าที่ดิน ตามที่ตกลงซื้อขายกัน กรณีจึงเป็นเรื่องฟ้องจำเลยให้คืนเงินดังกล่าวฐานลามิควร ได้ มิใช่เป็นการฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวนดัง ที่จำเลยฎีกา จึงนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 467 มา บังคับไม่ได้ต้องนำอายุความเรื่องลามิควรได้มาใช้บังคับ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 419บัญญัติว่า ในเรื่องลามิควรได้นั้นท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อ พ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืนหรือเมื่อพ้นสิบปี นับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์รู้ว่าที่ดินขาดจำนวนเมื่อ เดือนเมษายน 2535 โจทก์ฟ้องคดีในวันที่ 2 กรกฎาคม 2535ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้อุทธรณ์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องลามิควรได้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการนอกเหนือจากคำฟ้องและคำฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์นั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องตั้งประเด็นว่า จำเลยส่งมอบที่ดินน้อย กว่าเนื้อที่ตามที่ตกลงซื้อขายกัน ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินค่าที่ดินบางส่วนแก่โจทก์ ฐานลามิควรได้ เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทเรื่องอายุความว่าคดีโจทก์ ขาดอายุความโจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ยกปัญหาเรื่องอายุ ความขึ้นเป็นประเด็นว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเป็นการฟ้องเรียกเงินคืน ฐานลามิควรได้ ดังนั้น การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการ นอกเหนือคำฟ้องและคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จเร อำนวยวัฒนา-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ในคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลามิควรไต้ ของข้าพเจ้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 2523 และครั้งที่ 3 เมื่อ 2532 ข้าพเจ้าได้เขียนความในข้อ 116 ไว้ดังนี้ "คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 180/2502 ฟ้องเรียกเงินคืนเพราะผิดสัญญาไม่ใช้ลามิควรไต้ ไม่ใช่อายุความเรื่องลามิควรไต้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1248/2504 การที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างไปก่อนงานเสร็จโดยยังมีได้รับมอบงานที่ทำแล้วงานนั้นวินาศลง ผู้ว่าจ้างจึงเรียกเงินคืน เป็นกรณีเรียกเงินฐานผิดสัญญา มิใช่ลามิควรไต้ จึงจะนำอายุความตามมาตรา 419 มาใช้บังคับไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1045-1049/2507 ก. เช่านาข. ชำระค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว ข. ส่งนาให้ นาขาดจำนวนก. เรียกค่าเช่าส่วนที่เกินคืนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2509 โจทก์เช่านา 10 ปีไม่จดทะเบียนจำเลยไม่ให้โจทก์ทำนา โจทก์เรียกเงินค่าเช่าที่จำเลยรับล่วงหน้าไปคืนได้ จะเห็นได้ว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1045-1049/2507, 288/2509 เป็นเรื่องผิดสัญญา แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 466/2492 คดีไต่ความว่า โจทก์ชำระราคาที่ดินที่จำเลยขายให้โจทก์เกินไปจึงฟ้องเรียกคืน ศาลฎีกาเห็นว่า "เป็นเรื่องฟ้องเรียกเงินที่ชำระให้แก่จำเลยเกินไปอันเป็นการฟ้องเรียกเงินคืนฐานลามิควรไต้ไม่ใช่เป็นการฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในฐานทรัพย์ที่ขายขาดตกบกพร่องไปจากสัญญา จึงนำอายุความตามมาตรา 467 มาบังคับไม่ได้ ต้องบังคับตามมาตรา 419 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการเรียกคืนลามิควรไต้" ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1240/2520 คดีไต่ความว่าสัญญาซื้อที่ดิน 100 ตาราง

วา ๆ ละ 750 บาท มิใช่เป็นการซื้อขายเหมาทั้งแปลงชำระราคาไปสำหรับ 100 ตารางวาปรากฏว่าที่ดินมีเนื้อที่เพียง 84 ตารางวา จำนวนเงินที่ชำระเกินไปศาลฎีกา วินิจฉัยว่า "จำเลยรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ทำให้โจทก์เสียเปรียบ เป็นลามิควรได้แก่จำเลย ต้องใช้อายุความตามมาตรา 419" ผู้เขียนเห็นว่า เป็น เรื่องผิดสัญญาเหมือนกัน เป็นการที่ผู้ซื้อส่งราคาเกินไปแต่ผู้ขายส่งที่ดินที่ขายให้ไม่ครบจำนวนซึ่งเป็นการผิดสัญญาซื้อขายเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา 466 อยู่ชัด ๆ จะว่า ไม่ต้องด้วยมาตรา 467 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในข้อความรับผิดชอบเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องกระไรได้ การฟ้องเรียกเงินที่ส่งเกินไปคืน ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในข้อรับผิดชอบ การที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องเหมือนกันหาใช่เรื่องที่จะเรียกร้องคืนกันได้โดยอาศัยมูล ห็นลามิควรได้ไม่ กรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนหนึ่งไม่มีมูลที่จะอ้างเอาไว้ได้ (ดูข้อ 112)" (2) ส่วนที่อ้างว่า "ไม่ใช่เรื่องส่วนหนึ่งไม่มีมูลที่จะอ้างเอาไว้ได้ (ดูข้อ 112)" นั้น ได้เขียนไว้ดังนี้ "อนึ่ง มูลที่จะอ้างเอาของเขาไว้ได้นั้น อาจเป็นมูลสำหรับ ทรัพย์สินที่รับไว้แต่เพียงบางส่วน ส่วนอื่นไม่มีมูลที่จะอ้างเอาไว้ได้ก็ได้ เช่น ก. เป็น ลูกหนี้ ข. ตามสัญญากู้เพียง 900 บาท แต่โดยสำคัญผิด ก. ส่งใช้หนี้ให้ ข. 1,000 บาท ดังนั้นเงิน 900 บาท เป็นมูลที่จะอ้างเอาไว้ได้ตามกฎหมายส่วนอีก 100 บาทนั้น ไม่มีมูลที่จะเอาไว้ได้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1845/2524)" (3) คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ จึงน่าจะถือว่าเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา 466, 467 โดยถือว่าเป็น กรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา ผู้ซื้อยอมมีสิทธิเรียกคืนราคาส่วนที่ส่งเกินไปคืนได้โดยมุลสัญญา ไม่ใช่โดยมูลลามิควรได้ ไพจิตรบุญญพันธุ์